

1501496-29.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255491/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14139972 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

10108/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2255491 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501496-29.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501496-29.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255491/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14139972 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

10108/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2255491 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

10108/20/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Vistos.

GABRIEL DOS SANTOS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 7h30, na rua Dionísio da Costa, 347, em Araçatuba, guardava, para traficar, 11,95 g de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi

devidamente citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requereu a condenação do acusado, mas no crime de uso de drogas, ocorrendo a devida desclassificação. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede a desclassificação para o uso de drogas, nos termos do artigo 28, da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Diante da prova produzida sob o crivo do contraditório, ficou patente que a pequena porção encontrada com o réu era para uso pessoal e não para traficar; o policial civil Elias Pichirilo Júnior não participou da prisão do réu; os policiais civis Fernando Soares Pavão e Igor Spíndola de Ataíde informaram que cumpriram mandado de busca na casa do réu em razão de suspeita do envolvimento dele em dois homicídios, não tendo relação com tráfico de drogas; na casa não foi encontrado nenhum petrecho e a quantidade de maconha encontrada era para uso pessoal.

As testemunhas de defesa informaram o estado de certa dependência química do réu, buscando sair do vício das drogas.

Interrogado tanto na fase policial como em juízo, afirmou que a droga era para uso pessoal.

Destarte, a prova indica que é caso de desclassificação do crime para o artigo 28, da Lei de Drogas.

Na dosagem da pena, atento ao artigo 59, do Código Penal, noto ser o réu primário; assim, entendo socialmente recomendável ao caso apenas a pena de advertência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu GABRIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de advertência, como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Oportunamente será designada audiência de advertência.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA